الشروط والأحكام: باقة الانطلاق

Terms & Conditions: Launch Package

1. Scope & Precedence
These terms apply to the Launch Package (Corporate Compliance & Localization Packages) quoted by Business Partner Solutions (the "First Party") to the Client and form part of the accepted quotation. If a service agreement is signed, it prevails over these terms.

1. النطاق وأسبقية الوثائق
تسري هذه الشروط على باقة الانطلاق (باقات الامتثال والتوطين للشركات) التي تعرضها شركة بزنس بارتنر سلوشنز («الطرف الأول») على العميل، وتُعدّ جزءاً من عرض السعر المقبول. وإن وُقّع عقد خدمة فهو يسبق هذه الشروط.

2. Quotation & Acceptance
A quotation is valid for 14 days from its date. It is accepted by the Client's signature on it; electronic signature is valid. Work starts when the Client has provided the complete documents and the authorisation, and paid the amount due.

2. عرض السعر والقبول
يسري عرض السعر 14 يوماً من تاريخه، ويُقبل بتوقيع العميل عليه، ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني. ويبدأ العمل عند تقديم العميل المستندات كاملة والتفويض وسداد المستحق.

3. Prices, Payment & VAT
The annual fee of the package is SAR 24,000, paid quarterly in advance in four instalments of SAR 6,000: the first on signature and the others at the start of each following quarter. The one-time Platform Setup & Remediation fee is SAR 12,000, payable on signature. All amounts are before 15% VAT, which is added: the amount due on signature is SAR 18,000 plus VAT of SAR 2,700, a total of SAR 20,700; and each of the three following quarterly invoices is SAR 6,000 plus VAT of SAR 900, a total of SAR 6,900. An employee above 49 is SAR 300 per year (SAR 75 on each quarterly invoice), and each additional branch is SAR 3,000 per year from the date its documents and authorisation are received. Payment is by bank transfer to the First Party's account at [●], IBAN [IBAN], against a tax invoice. Government fees, fines and platform subscriptions are not included: they are invoiced separately and paid directly to the entity or supplier when the invoice is issued, with no percentage or fee to the First Party.

3. الأسعار والدفع والضريبة
الرسم السنوي للباقة 24,000 ريال، يُدفع ربع سنوياً مقدماً على أربع دفعات قيمة كل منها 6,000 ريال: الأولى عند التوقيع والباقي في بداية كل ربع تالٍ. ورسم «تصحيح المنصات والتأسيس» لمرة واحدة 12,000 ريال يُدفع عند التوقيع. وكل المبالغ قبل ضريبة القيمة المضافة 15٪ التي تُضاف عليها: فالمستحق عند التوقيع 18,000 ريال والضريبة 2,700 ريال، فالإجمالي 20,700 ريال؛ وكل فاتورة من الفواتير الربع سنوية الثلاث التالية 6,000 ريال والضريبة 900 ريال، فالإجمالي 6,900 ريال. والموظف فوق 49 بمبلغ 300 ريال في السنة (75 ريالاً على كل فاتورة ربع سنوية)، وكل فرع إضافي 3,000 ريال في السنة من تاريخ استلام وثائقه وتفويضه. ويتم السداد بتحويل بنكي إلى حساب الطرف الأول لدى [●]، آيبان [IBAN]، مقابل فاتورة ضريبية. ولا تشمل الرسوم الحكومية ولا الغرامات ولا اشتراكات المنصات: تُفوتَر على حدة وتُدفع مباشرةً للجهة أو المورّد عند إصدار الفاتورة، دون أي نسبة أو أتعاب للطرف الأول.

4. Late Payment
If a payment is not made when due, the First Party notifies the Client in writing. If the amount is still unpaid [●] days after the notice, the service stops, and the First Party hands over to the Client the platforms it manages for the Client and the documents it holds, and removes any delegation it was given. Stopping the service does not cancel amounts already due. No late-payment interest applies.

4. التأخر في السداد
إن لم يُسدَّد مبلغ في موعده أشعر الطرف الأول العميل كتابةً. فإن بقي المبلغ غير مسدَّد بعد [●] أيام من الإشعار توقفت الخدمة، وسلّم الطرف الأول للعميل المنصات التي يديرها له والمستندات التي بحوزته، وأزال أي تفويض مُنح له. ولا يُسقط إيقاف الخدمة المبالغ المستحقة. ولا تُحتسب فوائد تأخير.

5. Term, Renewal & Cancellation

The term is 12 months from the start date, which is the latest of: signature, payment of the amount due on signature, and arrival of the Client's authorisation on the platforms. The term renews for a similar period unless either party gives written notice of non-renewal at least 30 days before its end. The Client may cancel after the first 3 months, which are the minimum term. Either party may end the contract by written notice of at least 30 days. Amounts paid in advance for work not performed are refunded pro rata or credited, measured by the stages stated in the quotation and the period elapsed. For a material breach by the Client other than non-payment, the First Party gives 10 days' written warning before terminating or suspending the service.

5. المدة والتجديد والإلغاء

مدة العقد 12 شهراً من تاريخ البدء، وهو آخر ما يلي: التوقيع، وسداد المستحق عند التوقيع، ووصول تفويض العميل على المنصات. وتُجدَّد المدة بمدة مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابةً بعدم التجديد قبل نهايتها بـ30 يوماً على الأقل. وللعميل الإلغاء بعد 3 أشهر كحد أدنى هي المدة الدنيا. ولأي طرف إنهاء العقد بإشعار كتابي لا تقل مدته عن 30 يوماً. وما سُدد مقدماً عن عمل لم يُنفَّذ يُرد بالتناسب أو يُخصم، ويُقاس بالمراحل المذكورة في عرض السعر وبالمدة المنقضية. وعند إخلال جسيم من العميل غير عدم السداد، يوجّه الطرف الأول إنذاراً كتابياً مدته 10 أيام قبل إنهاء الخدمة أو إيقافها.

6. Operation Limits & Additional Operations

The package includes up to 30 operations per month and 360 per year, and up to 60 requests per month and 6 requests per day. An operation is a transaction or action on a government platform (issue, renewal, amendment, attestation, file upload, or handling of a note or violation), counted once for each action, entity and worker or entity concerned. A request is what the Client submits to the First Party through the approved channel; enquiring about the status of an existing request is not an operation. Automatic alerts, the monthly report, actions covered by the Platform Setup & Remediation fee and updates to the Client's own data held by the First Party are not counted. Each operation is logged with a reference number and the Client is told the remaining limits. The Client is alerted at 80% of the monthly limit; beyond the limit, the price of an additional operation is shown before execution and the First Party proceeds only after the Client confirms. An additional operation is SAR 40 before VAT, invoiced monthly with a statement of the operations. Requests above the daily maximum are scheduled for the next day unless an entity's deadline requires otherwise.

6. حدود العمليات والعمليات الإضافية

تشمل الباقة حتى 30 عملية شهرياً و360 عملية سنوياً، وحتى 60 طلباً شهرياً و6 طلبات يومياً. والعملية هي معاملة أو إجراء على منصة حكومية (إصدار أو تجديد أو تعديل أو توثيق أو رفع ملف أو معالجة ملاحظة أو مخالفة)، وتُحتسب مرة لكل إجراء وجهة وعامل أو كيان معني. والطلب هو ما يرفعه العميل إلى الطرف الأول عبر القناة المعتمدة، ولا يُعدّ الاستفسار عن حالة طلب قائم عملية. ولا تُحتسب التنبيهات الآلية ولا التقرير الشهري ولا الإجراءات المشمولة في رسم «تصحيح المنصات والتأسيس» ولا تحديث بيانات العميل لدى الطرف الأول. تُسجَّل كل عملية برقم مرجعي ويُبلَّغ العميل بالحدود المتبقية. وينبَّه العميل عند 80٪ من الحد الشهري؛ وما زاد على الحد يُعرض سعر العملية الإضافية قبل تنفيذها ولا يمضي الطرف الأول إلا بعد تأكيد العميل. وسعر العملية الإضافية 40 ريالاً قبل الضريبة، وتُفوتَر شهرياً مع كشف بالعمليات. والطلبات الزائدة على الحد اليومي تُجدول لليوم التالي ما لم تقتضِ مهلة جهة غير ذلك.

7. Platform Setup & Remediation

Because the Client's establishment has violations and challenges on the platforms, the one-time service applies. It covers the assessment, setting up the file on the platforms, cleaning and organising it, a corrective plan for the platforms and for compliance management, and follow-up until stability. The fee is charged once, is separate from the annual fee, and does not include government fees, fines or the costs of hiring.

7. تصحيح المنصات والتأسيس

لوجود مخالفات وتحديات على منصات منشأة العميل تسري هذه الخدمة لمرة واحدة. وتشمل التقييم، وتأسيس الملف على المنصات، وتنظيفه وترتيبه، وخطة تصحيحية للمنصات وإدارة الامتثال، والمتابعة حتى الاستقرار. ويُحتسب الرسم مرة واحدة منفصلاً عن الرسم السنوي، ولا يشمل الرسوم الحكومية ولا الغرامات ولا تكلفة التوظيف.

8. Client Obligations & Representations

Provide the required information and documents complete and on time and bear responsibility for their accuracy; give the written authorisation required for the services; respond to requests within [●] business days; and not hand over account passwords (delegated access is used where available). The Client represents that it has the legal capacity, that its signatory is authorised, and that it is authorised to give the First Party any third-party personal data (employees, partners, heirs, family members) and has notified their owners. The First Party may decline or suspend a service, without liability for the resulting delay, if the Client's or beneficial owner's identification data is incomplete or the information appears inconsistent with the regulations.

8. التزامات العميل وإقراراته

تزويد الطرف الأول بالمعلومات والمستندات المطلوبة كاملة وفي الوقت المناسب وتحمّل صحتها؛ ومنح التفويض الكتابي اللازم للخدمات؛ والرد على الطلبات خلال [●] أيام عمل؛ وعدم تسليم كلمات مرور الحسابات (يُعتمد الوصول المفوَّض حيثما توفر). ويقرّ العميل بأهليته النظامية وبصلاحية موقّعه، وبأنه مخوَّل بترويدنا ببيانات أطراف ثالثة (موظفون، شركاء، ورثة، أفراد عائلة) وأنه أشعر أصحابها. وللطرف الأول الاعتذار عن الخدمة أو إيقافها، دون مسؤولية عن التأخير الناتج، إذا لم تكتمل بيانات التعرّف على العميل أو المستفيد الحقيقي أو بدت المعلومات مخالفة للأنظمة.

9. Authority & Competent Entities

Where the services involve government or other competent entities, the First Party acts only as a service provider within the written authorisation or delegation the Client gives for the selected services, limited in scope and time, revocable by the Client at any time by notice, and with no sub-delegation except to the First Party's named staff. The First Party follows up through the official channels only, never asks for or holds the Client's login credentials or verification codes, and does not use influence or intermediaries with the intent of improper influence. Decisions, timelines, requirements and fees of the entities are outside the First Party's control; it does not guarantee approval, a specific outcome or a timeline, and delay or rejection by an entity is not its default where it has performed its undertaking. Fines resulting from the Client's information or late documents are borne by the Client. The authorisation is given by an authorisation letter attested by the Chamber of Commerce, with a tick box for each action; an act that is not ticked is not authorised.

9. التفويض وقرارات الجهات المختصة

حيث تتضمن الخدمات التعامل مع جهات حكومية أو مختصة، يعمل الطرف الأول مقدّم خدمة فقط ضمن التفويض الكتابي الذي يمنحه العميل للخدمات المختارة، محدد النطاق والمدة، وللعميل إلغاؤه في أي وقت بإشعار، ولا تفويض من الباطن إلا لموظفي الطرف الأول المسمّين. ويتابع الطرف الأول عبر القنوات الرسمية وحدها، ولا يطلب ولا يحتفظ ببيانات دخول العميل ولا برموز التحقق، ولا يستعمل نفوذاً أو وسطاء بقصد التأثير غير المشروع. قرارات الجهات ومددها واشتراطاتها ورسومها خارج سيطرة الطرف الأول؛ فلا يضمن القبول ولا نتيجة معينة ولا مدة محددة، ولا يُعدّ تأخر الجهة أو رفضها تقصيراً منه متى أدّى التزامه. وتقع على العميل الغرامات الناتجة عن معلوماته أو تأخر مستنداته. ويُمنح التفويض بخطاب تفويض مصدَّق من الغرفة التجارية بخانة اختيار لكل إجراء؛ وما لم تُختر خانته فلا تفويض فيه.

10. Violations

For violations, the First Party's work is: review of the violation file, a study of the eligibility of the available route (objection, settlement or correction) under the applicable regulations, preparation of the file, submission through the official platform, and follow-up. This is advisory: the First Party does not promise cancellation, reduction or acceptance. The entities' deadlines run from their notification dates, and the First Party tells the Client of the deadlines it learns of. The First Party does not pay any amount, file an objection or a settlement request, sign an employment contract, or end a service or a work permit without the Client's separate written approval. Fines resulting from the Client's information or late documents are borne by the Client.

10. المخالفات

في المخالفات يقوم الطرف الأول بـ: مراجعة ملف المخالفة، ودراسة أهلية المسار المتاح (اعتراض أو تسوية أو تصحيح) وفق الأنظمة المعمول بها، وتجهيز الملف، والتقديم عبر المنصة الرسمية، والمتابعة. وهذا عمل استشاري: فلا يعد الطرف الأول بالإلغاء ولا بالتخفيض ولا بالقبول. وتسري مهل الجهات من تواريخ تبليغها، ويُعلم الطرف الأول العميل بالمهل التي يطّلع عليها. ولا يسدد الطرف الأول أي مبلغ ولا يقدّم اعتراضاً أو طلب تسوية ولا يوقّع عقد عمل ولا ينهي خدمة أو رخصة عمل إلا بموافقة العميل الخطية المنفصلة. وتقع على العميل الغرامات الناتجة عن معلوماته أو تأخر مستنداته.

11. Localisation & Employment Relationship

The package does not make the First Party the employer of the Client's employees or responsible for the Client's employer obligations. The First Party does not receive, hold or pay wages; the Client pays wages from its own account. The First Party manages compliance and does not register anyone nominally: jobs must be genuine positions with real work, and the Client is responsible for the accuracy of what it provides and for the real work behind each job title. The First Party does not guarantee that any person is counted in any localisation programme or band. The cost of hiring Saudi nationals and their salaries are the Client's. Dismissal and disciplinary decisions are the Client's, signed by it, and the First Party's input is advisory only. The Client notifies its employees of the processing of their data. The services are not licensed legal advice.

11. التوطين وعلاقة العمل

لا تجعل الباقة الطرف الأول صاحب عمل لموظفي العميل ولا مسؤولاً عن التزامات العميل كصاحب عمل. ولا يستلم الطرف الأول الأجور ولا يمسك بها ولا يدفعها؛ ويدفعها العميل من حسابه. ويدير الطرف الأول الامتثال ولا يسجّل أحداً شكلياً: فيجب أن تكون الوظائف حقيقية بعمل فعلي، ويتحمل العميل صحة ما يقدّمه وحقيقة العمل خلف كل مسمى وظيفي. ولا يضمن الطرف الأول احتساب أي شخص في أي برنامج توطين أو نطاق. وتكلفة توظيف السعوديين ورواتبهم على العميل. وقرارات الفصل والتأديب للعميل بتوقيعه، ورأي الطرف الأول استشاري فقط. ويُشعر العميل موظفيه بمعالجة بياناتهم. والخدمات ليست استشارة قانونية مرخصة.

12. Exclusions

The price does not include: government fees, fines and platform subscriptions; the cost of hiring Saudi nationals and their salaries; litigation, representation before courts and the practice of law; large new services (establishing a new entity or branch, a new industrial licence, recruitment, transfer of services); government relations services (investment licensing, municipality, environmental and industrial licensing and renewals), which are quoted separately on request; zakat, tax and customs matters (filing, calculation and representation), which are handled with an independent accountant or for a separate fee; and any item not expressly listed in the quotation. Additional work is performed only under a written change request priced separately.

12. خارج نطاق السعر

لا يشمل السعر: الرسوم الحكومية والغرامات واشتراكات المنصات؛ وتكلفة توظيف السعوديين ورواتبهم؛ والتمثيل القضائي والمحاماة؛ والخدمات الكبيرة الجديدة (تأسيس منشأة أو فرع، ترخيص صناعي جديد، استقدام، نقل خدمات)؛ وخدمات العلاقات الحكومية (الاستثمار والبلدية والتراخيص البيئية والصناعية وتجديدها) وتُسعَّر منفصلة عند الطلب؛ والزكاة والضريبة والجمارك (الإعداد والإقرار والتمثيل) التي تُدار مع محاسب مستقل أو برسوم منفصلة؛ وأي بند غير مذكور صراحةً في عرض السعر. ولا يُنفَّذ عمل إضافي إلا بطلب تغيير كتابي يُسعَّر على حدة.

13. No Guarantee of Outcome The First Party's obligation is to perform the services with professional care; it does not guarantee a particular outcome where the outcome depends on a third party's decision. This includes the lifting of any hold or freeze, the cancellation or reduction of a violation, and any Nitaqat band.	**13. عدم ضمان النتيجة** التزام الطرف الأول أداء الخدمات بعناية مهنية؛ ولا يضمن نتيجة معيّنة حيث تعتمد النتيجة على قرار طرف ثالث. ويشمل ذلك رفع أي تجميد وإلغاء أي مخالفة أو تخفيضها وأي نطاق.
14. Data Protection Each party complies with the Personal Data Protection Law. The First Party processes the Client's documents and data only to perform this contract, applies reasonable security measures, and notifies the Client within 48 hours of becoming aware of any breach affecting them. Hosting, processing and any transfer outside the Kingdom are stated in the quotation and acknowledged by the Client. On termination the First Party returns or destroys the data, keeping only what the law requires.	**14. حماية البيانات** يلتزم كل طرف بنظام حماية البيانات الشخصية. يعالج الطرف الأول مستندات العميل وبياناته لتنفيذ هذا العقد فقط، ويتخذ تدابير أمنية معقولة، ويُشعر العميل خلال 48 ساعة من علمه بأي تسرّب يمسّها. ويُذكر موقع الاستضافة والمعالجة وأي نقل خارج المملكة في عرض السعر ويقرّ به العميل. وعند انتهاء العقد يعيد الطرف الأول البيانات أو يتلفها مع الاحتفاظ بما يلزم نظاماً.
15. Confidentiality Both parties are bound by the attached Non-Disclosure Agreement, which does not prevent the Client from using the outputs delivered to it under this contract in accordance with its terms.	**15. السرية** يلتزم الطرفان بسرية المعلومات وفق اتفاقية عدم الإفصاح المرفقة، ولا يمنع ذلك استعمال العميل للمخرجات المسلَّمة له بموجب هذا العقد وفق شروطه.
16. Intellectual Property Documents, forms, templates and tools the First Party uses remain its property. The Client may use the final deliverables for its own business purpose, with no resale or sub-licensing.	**16. الملكية الفكرية** المستندات والنماذج والقوالب والأدوات التي يستعملها الطرف الأول ملكه. وللعميل استعمال المخرجات النهائية لغرضه التجاري، دون إعادة بيعها أو ترخيصها من الباطن.
17. Liability The First Party's total aggregate liability for all claims arising out of this contract taken together does not exceed the total fees paid or due under this contract. The First Party is not liable for indirect damages or loss of profit or opportunity. Neither this cap nor this exclusion applies to fraud, wilful misconduct or gross negligence, nor to breach of confidentiality or the Personal Data Protection Law, and neither limits the Client's financial obligations.	**17. المسؤولية** لا تتجاوز مسؤولية الطرف الأول الإجمالية عن جميع المطالبات الناشئة عن هذا العقد مجتمعةً مجموع الرسوم المدفوعة أو المستحقة بموجب هذا العقد. ولا يُسأل الطرف الأول عن الأضرار غير المباشرة أو فوات الربح أو الفرص. ولا يسري هذا السقف ولا هذا الاستبعاد على الغش أو التعمد أو الخطأ الجسيم، ولا على الإخلال بالسرية أو بنظام حماية البيانات الشخصية، ولا يُحدّ من التزامات العميل المالية.
18. Governing Law & Disputes Governed by the laws of the Kingdom of Saudi Arabia; disputes are resolved amicably within 30 days of written notice, then before the Commercial Court in Riyadh. The contract documents rank in this order: the contract, then the quotation, then any addendum. Electronic signature is valid.	**18. القانون وحل النزاعات** يخضع العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحل النزاعات ودياً خلال 30 يوماً من الإخطار الخطي، ثم أمام المحكمة التجارية في الرياض. تُقدَّم وثائق العقد بالترتيب: العقد ثم عرض السعر ثم أي ملحق. ويُعتدّ بالتوقيع الإلكتروني.
19. Entire Terms The Arabic version prevails in case of discrepancy. Amendments only in writing signed by both parties. Notices to the addresses stated in the quotation: [●].	**19. كامل الشروط** النسخة العربية هي المرجع عند الاختلاف. لا تُعدَّل هذه الشروط إلا كتابةً بموافقة الطرفين. الإشعارات على العناوين المذكورة في عرض السعر: [●].

Client acknowledgement		إقرار العميل
Name	مصنع الخطوط الذهبية للدهانات	الاسم
Title	[●]	الصفة
Date	[●]	التاريخ

Signature & Stamp · التوقيع والختم